UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
EDITAL Nº 2/2019

Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova.

Cargo: **GUARDA MUNICIPAL** — **NÍVEL: MÉDIO**

CADERNO DE QUESTÕES
Instruções ao candidato
(Parte integrante do Edital – subitem 12.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal.
- Além deste **Caderno de Questões,** você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões objetivas** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para a realização da prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Na última hora que antecede ao término da prova, será permitido levar o **Caderno de Questões**.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”

A coragem cresce com a ocasião.
(William Shakespeare)

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

TÓPICO: Língua Portuguesa

Texto 1

Ex-doméstica, primeira comandante da Guarda de SP quer intensificar proteção à mulher

Guilherme Seto - Paulo Gomes

Primeira mulher nomeada comandante da maior guarda do país, Elza Paulina de Souza, 52 anos, viveu a desigualdade de gêneros durante sua trajetória. Mãe solteira, chegou a ter que esconder a filha pequena em um banheiro do seu posto de trabalho por não ter com quem deixá-la.

Trabalhou como empregada doméstica e dirigiu trator na roça. Entrou na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo no ano em que a instituição foi criada, em 1986, época em que as agentes tinham que usar uma saia que limitava os movimentos e não podiam andar armadas.

Alta e com postura retilínea, Elza é uma figura imponente. Diz que nunca foi conhecida por ser "meiguinha" – "muito pelo contrário, não passo a mão na cabeça, sou meio bruta, tropeços nos ambientes".

Essa postura, ressalta, não tem a ver com uma maneira de marcar território em uma instituição historicamente masculina. "Não preciso cuspir no chão para mostrar que sou mais capaz que um homem". Formada em fisioterapia, medicina oriental e filosofia, ela diz usar o conhecimento e o diálogo como maneiras de refletir sobre o espaço e a relação com o outro.

No programa Guardiã Maria da Penha, Elza foi a responsável pela instalação de uma espécie de botão de pânico virtual no aplicativo SP + Segura, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. "Eu falei para o desenvolvedor aprimorar, porque eu não tinha como dar o botão do pânico para as meninas, mas eu tenho o aplicativo", diz. 'É muito mais prático. O botão ela pode esquecer. O celular ela não esquece", explica.

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/ex-domestica-primeira-comandante-da-guarda-de-sp-quer-intensificar-protecao-a-mulher.shtml. Acesso em 12 jul. 2019. Adaptado.

01 A reportagem sobre Elza Paulina de Souza destaca a desigualdade de gêneros vivida durante sua trajetória profissional. Representa um exemplo dessa desigualdade o seguinte fato citado no texto:

(A) "Trabalhou como empregada doméstica e dirigiu trator na roça." (linhas 8-9)
(B) "...as agentes tinham que usar uma saia que limitava os movimentos e não podiam andar armadas..." (linhas 11-13)
(C) "Alta e com postura retilínea, Elza é uma figura imponente." (linhas 14-15)
(D) "...muito pelo contrário, não passo a mão na cabeça, sou meio bruta, tropeços nos ambientes". (linhas 16-18)
(E) "No programa Guardiã Maria da Penha, Elza foi a responsável pela instalação de uma espécie de botão de pânico virtual no aplicativo SP + Segura..." (linhas 27-30)

Leia o fragmento a seguir para responder às questões **02** e **03**:

"Primeira mulher nomeada comandante da maior guarda do país, Elza Paulina de Souza, 52 anos, viveu a desigualdade de gêneros durante sua trajetória. Mãe solteira, chegou a ter que esconder a filha pequena em um banheiro do seu posto de trabalho por não ter com quem deixá-la." (linhas 1-7)

02 Cada expressão sublinhada no trecho em estudo exerce, respectivamente, a seguinte função sintática:

(A) Vocativo, adjunto adnominal, sujeito
(B) Predicativo, sujeito, adjunto adnominal
(C) Aposto, predicativo, objeto direto
(D) Sujeito, complemento nominal, predicativo
(E) Objeto direto, aposto, objeto indireto

www.pciconcursos.com.br

03 Em “Mãe solteira, chegou a ter que esconder a filha pequena em um banheiro do seu posto de trabalho por não ter com quem deixá-la” (linhas 4-7), a oração sublinhada expressa ideia de:

(A) Modo
(B) Condição
(C) Lugar
(D) Fim
(E) Causa

04 Os vocábulos “ex-doméstica” (título), “desigualdade” (linha 3), “meiguinha” (linha 16), formam-se, respectivamente, pelos processos de:

(A) Locução; conversão; composição
(B) Conversão; parassíntese; prefixação
(C) Composição; prefixação; conversão
(D) Regressão; sufixação; parassíntese
(E) Prefixação; prefixação e sufixação; sufixação

Para responder às questões **05** e **06**, leia o fragmento abaixo:

“Alta e com postura retilínea, Elza é uma figura imponente. Diz que nunca foi conhecida por ser ‘meiguinha’ – ‘muito pelo contrário, não passo a mão na cabeça, sou meio bruta, tropeços nos ambientes’.

Essa postura, ressalta, não tem a ver com uma maneira de marcar território em uma instituição historicamente masculina. ‘Não preciso cuspir no chão para mostrar que sou mais capaz que um homem’”. (linhas 14-23)

05 Em “Diz que nunca foi conhecida por ser ‘meiguinha’ – ‘muito pelo contrário, não passo a mão na cabeça, sou meio bruta, tropeços nos ambientes’”, as palavras sublinhadas exemplificam um caso de:

(A) Antítese
(B) Metáfora
(C) Hipérbole
(D) Eufemismo
(E) Metonímia

06 Expressões como “não passo a mão na cabeça” e “marcar território” são marcas de

(A) formalidade.
(B) coloquialismo.
(C) regionalismo.
(D) jargão profissional.
(E) licença poética.

Texto 2

Onde anda o Guarda Belo?

Luiz Caversan


Guarda Belo

Há duas imagens de minha infância que permanecem muito vivas na lembrança. Ambas envolvendo polícia e ambas, pasme, boas, agradáveis lembranças.

Uma delas traz de volta o guarda civil, integrante de uma corporação policial existente em São Paulo até o começo da década de 60, extinta pelo governo militar.

O guarda civil era o máximo: uniforme azul-marinho, luvas brancas, cordão dourado descendo do ombro até o cinturão negro, quepe ou capacete, este último também branco para os guardas de trânsito. Sim, porque os guardas civis cuidavam do trânsito, cuida-

PCI Concursos
www.pciconcursos.com.br

vam também das crianças na saída da escola e cuidavam dos frequentadores das igrejas, dos teatros e dos cinemas. (...)

A outra imagem de que falei também é da infância, aparentemente boba, mas comum a todos os que um dia ficaram — ou ainda ficam — diante de um desenho animado da TV e sabem quem é o Guarda Belo. Aquele mesmo que vive às turras com o Manda Chuva e sua turma de gatos malandros. Acaba sempre se metendo em encrencas por causa dos gatinhos endiabrados. Mas está ali, no bairro dos gatos, conhece todo mundo, todos os becos, e, apesar da rivalidade com os felinos, é amigo inclusive deles. Afinal, é o guarda da área e também cuida dos que não querem cuidados.

Todas essas lembranças vêm a propósito dos tempos atuais de violências, as policiais principalmente. (...)

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/5/16/opiniao/6.html. Acesso em 12 jul. 2019. Adaptado.

07 São marcas de subjetividade no texto opinativo “Onde anda o Guarda Belo?”:

(A) o emprego da 1ª pessoa em “minha infância” (linha 2) e em “falei” (linha 22) e de qualificações de cunho pessoal: “boas, agradáveis lembranças” (linhas 6-7); “era o máximo” (linha 13).
(B) o uso da descrição detalhada: “uniforme azul-marinho, luvas brancas, cordão dourado descendo do ombro até o cinturão negro, quepe ou capacete, este último também branco para os guardas de trânsito” (linhas 13-17).
(C) a interlocução com o leitor: “Onde anda o Guarda Belo?” (título); “pasme” (linha 6) e “Sim, porque os guardas civis cuidavam do trânsito...” (linhas 17-18).
(D) a seleção vocabular própria de outra geração: “vive às turras” (linha 27); “gatos malandros” (linha 28); “se metendo em encrencas” (linha 29); “gatinhos endiabrados” (linha 30).
(E) a alternância entre os tempos do passado e o presente, momento em que fala o enunciador: “os guardas civis cuidavam do trânsito” (linha 18); “um dia ficaram” (linha 24); “Todas essas lembranças vêm a propósito” (linhas 36-37).

08 Em “Há duas imagens de minha infância que permanecem muito vivas na lembrança. Ambas envolvendo polícia e ambas, pasme, boas, agradáveis lembranças.” (linhas 1-7) (...) “Uma delas...,” (linha 8) “A outra imagem...” (linha 22), evidencia-se o mecanismo de coesão textual da:

(A) Intertextualidade
(B) Elipse
(C) Anáfora
(D) Catáfora
(E) Repetição

09 O emprego do travessão em “...comum a todos os que um dia ficaram — ou ainda ficam — diante de um desenho animado da TV e sabem quem é o Guarda Belo...” (linhas 23-26) tem como objetivo

(A) destacar o final do enunciado.
(B) indicar a fala o locutor.
(C) interpor um comentário.
(D) dar realce a uma conclusão.
(E) ligar grupos de palavras.

www.pciconcursos.com.br

10 O trecho “A outra imagem de que falei também é da infância, aparentemente boba, mas comum a todos os que um dia ficaram — ou ainda ficam — diante de um desenho animado da TV e sabem quem é o Guarda Belo.” (linhas 22-26), tem seu sentido alterado se o conectivo sublinhado for substituído por

(A) contudo.
(B) entretanto.
(C) no entanto.
(D) porém.
(E) portanto.

Espaço reservado para rascunho

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

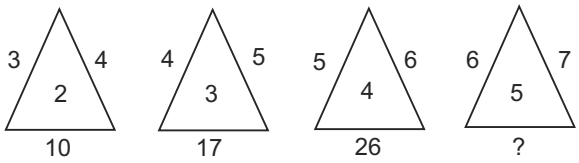
TÓPICO: Raciocínio Lógico e Noções de Informática

11 Dez amigos estavam organizando uma pequena festa e combinaram que a despesa total seria dividida igualmente entre eles. Ocorreu que, por motivos de saúde, dois desses amigos não puderam participar e a despesa de cada um ficou aumentada em R$ 17,00.

Dessa forma, a despesa para a realização dessa festa, foi de

(A) R$ 450,00
(B) R$ 540,00
(C) R$ 680,00
(D) R$ 720,00
(E) R$ 850,00

12 Na sequência



há uma regra lógica envolvendo os números que estão nos lados e dentro dos triângulos. O número que está na base é obtido a partir de operações matemáticas envolvendo os outros três.

De acordo com tal lei de formação, o número que deve estar na base do quarto triângulo, é o:

(A) 28
(B) 30
(C) 32
(D) 35
(E) 37

13 Usando apenas as letras A, B, C, D, E, F, G, a quantidade máxima de siglas com quatro letras, distintas ou com repetições, que podemos obter, iniciadas apenas por vogais, é:

(A) 240
(B) 420
(C) 540
(D) 686
(E) 840

14 Uma torneira consegue encher uma caixa d'água em 8 horas. O tempo que quatro torneiras, de mesma vazão que a primeira, abertas simultaneamente, conseguiriam encher esse mesmo tanque seria de:

(A) 5 h
(B) 4 h
(C) 3 h
(D) 2 h
(E) 1 h

15 Um conjunto A é formado pelas letras da palavra PROFESSOR, um conjunto B é formado pelas letras da palavra SALÁRIO. O número de letras do conjunto formado pela união desses dois conjuntos, é igual a:

(A) 9
(B) 12
(C) 14
(D) 15
(E) 16

16 A placa-mãe de um microcomputador possui um chipset composto de dois chips principais. São eles:

(A) Soquete e barramento
(B) Disco rígido e CPU
(C) Memória principal e disco rígido
(D) Ponte norte e ponte sul
(E) CPU e memória principal

17 O software permite seu reconhecimento no microcomputador por meio de formatos e extensões. São extensões utilizadas nas planilhas eletrônicas Excel, nos arquivos compactados e nos arquivos de áudio, respectivamente:

(A) csv, gz e wma
(B) xml, zip e avi
(C) xls, jpg e wav
(D) xml, rar e wmv
(E) xls, tiff e mp3

www.pciconcursos.com.br

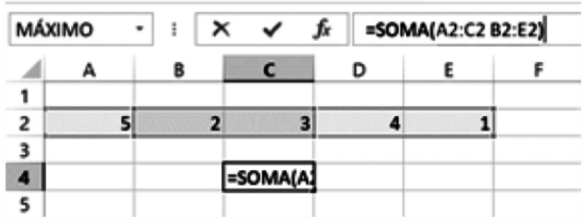
18 São nomes de arquivos válidos no Windows 7:

(A) PRN e LPT1
(B) AUX1 e UM=DOIS
(C) LPT1 e AUX1
(D) NUL e PRN
(E) AUX e PRN

19 No Linux o comando que permite mover ou renomear arquivos ou diretórios é:

(A) cat
(B) mount
(C) mv
(D) grep
(E) file

20 Considere a seguinte planilha do Excel:



Observação: Há um espaço na fórmula entre os argumentos A2:C2 e B2:E2 na função soma.

O valor da célula C4 após a execução da fórmula =SOMA(A2:C2 B2:E2) é:

(A) 10
(B) 20
(C) 15
(D) 1
(E) 5

Espaço reservado para rascunho

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

TÓPICO: Conhecimentos Específicos

21 O administrador público averigua os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, e, mais do que isso, distingue o que é honesto do que é desonesto. Agindo dessa forma, o administrador público põe em prática o princípio administrativo

(A) da eficiência.
(B) da moralidade.
(C) da ampla defesa.
(D) do contraditório.
(E) da publicidade.

22 Sobre licitações e a Lei nº 8666, é correto afirmar que:

(A) As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, sem exceção.
(B) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
(C) Em igualdade de condições, considerando a preferência sobre bens e serviços, não há critério de desempate durante a disputa da licitação.
(D) As modalidades de licitação limitam-se àquelas prescritas na Lei nº 8666/93, quais sejam, concorrência, tomada de preços e convite.
(E) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

23 Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista compõem o que se chama de

(A) doutrina administrativista.
(B) administração direta.
(C) administração indireta.
(D) administração estrangeira.
(E) administração serendipitosa.

24 Os Municípios não foram contemplados com a partilha constitucional de bens públicos. Todavia, há vários desses bens que lhes pertencem. Como exemplos, podemos citar

(A) terrenos de marinha e mar territorial.
(B) potenciais de energia hidráulica e recursos minerais.
(C) logradouros públicos e ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.
(D) cavidades naturais subterrâneas e sítios arqueológicos e pré-históricos.
(E) ruas e jardins públicos.

25 Suponha que uma equipe da Guarda do Município de Maricá seja acionada para verificar denúncia de ocupação irregular das calçadas por vendedores ambulantes desautorizados a comercializar bens no local. Chegando lá, deparam-se com diversos vendedores que, além de não possuírem autorização da Prefeitura para exercer o comércio no local, vendiam produtos que estavam fora do prazo de validade. Os guardas então interditam a atividade e apreendem as mercadorias deterioradas/vencidas, agindo, assim, no exercício regular do poder administrativo:

(A) Normativo
(B) Regulamentar
(C) Disciplinar
(D) Hierárquico
(E) De polícia

www.pciconcursos.com.br

26 Sobre atos administrativos em espécie, quanto ao conteúdo do ato, destaca-se o Parecer, ato administrativo pelo qual os órgãos consultivos da Administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência.

O Parecer é apenas um ato

(A) facultativo, ficando a critério da Administração solicitá-lo ou não, bem como acatá-lo ou não.
(B) obrigatório, sendo o administrador obrigado a solicitá-lo, ainda que não venha a acatá-lo.
(C) vinculante, ficando a Administração obrigada a solicitar e acatar a conclusão do parecer.
(D) obrigatório e vinculante sendo o administrador obrigado a solicitá-lo, bem como acatar a sua conclusão.
(E) facultativo, obrigatório e vinculante, dependendo do tipo de Parecer.

27 Segundo a Constituição Federal de 1988, uma reunião pública

(A) independe de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
(B) depende de autorização expressa da autoridade competente, sob pena de ser frustrada a reunião.
(C) pode ser pacífica ou envolver armas.
(D) deve ser necessariamente pacífica e limitada aos locais privados, sem acesso ao público, salvo às pessoas expressamente convidadas.
(E) é proibida pela Constituição, ainda que ocorra de forma pacífica, sem armas e em locais abertos ao público.

28 As ações constitucionais de *habeas corpus* e *habeas data*

(A) são gratuitas.
(B) prescrevem no prazo de 3 (três) anos.
(C) servem para proteger alguém de sofrer ou ser ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
(D) servem para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
(E) servem para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

29 Segundo a Constituição Federal de 1988, compete privativamente à União legislar sobre:

(A) Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência
(B) Previdência social, proteção e defesa da saúde
(C) Produção e consumo
(D) Trânsito e transporte
(E) Orçamento

30 Preceito constitucional envolvendo os Municípios é o julgamento do Prefeito perante o

(A) Tribunal de Exceção.
(B) Tribunal dos Jurados.
(C) Tribunal de Justiça.
(D) Tribunal Superior do Trabalho.
(E) Supremo Tribunal Federal.

31 De acordo com a Constituição Federal de 1988, a atribuição fundamental das Guardas Municipais instituídas pelos Municípios é

(A) proteger a polícia judiciária, realizando a apuração de infrações penais.
(B) proteger os bens, serviços e instalações do Município.
(C) auxiliar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
(D) exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e das fronteiras municipais.
(E) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

www.pciconcursos.com.br

32 Sobre as Forças Armadas, a Constituição Federal de 1988 prevê que

(A) caberá *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares.
(B) ao militar é permitida a sindicalização e a greve.
(C) o militar, enquanto em serviço ativo, pode estar filiado a partidos políticos.
(D) o serviço militar é facultativo, nos termos da lei.
(E) as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

33 Tício, 25 (vinte e cinco) anos, praticou ato libidinoso contra uma menina de 8 (oito) anos de idade, tocando o órgão genital da criança e fazendo-a tocar no dele. Questionada, a menina disse que havia deixado Tício fazer aquilo com ela.

Diante dessa situação hipotética, Tício praticou

(A) lesão corporal.
(B) crime de estupro de vulnerável.
(C) crime de estelionato.
(D) contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor.
(E) nenhum crime.

34 Certa noite, agentes da Guarda Municipal foram acionados para conter vândalos que adentraram o cemitério municipal e passaram a abrir as sepulturas dos mortos, removendo as lápides e expondo os cadáveres ao tempo. Chegando no local, os agentes conseguiram deter dois suspeitos, sendo as partes conduzidas para o distrito policial mais próximo.

Nessa situação, os suspeitos praticaram, em tese, crime de

(A) roubo de sepultura.
(B) violação de sepultura.
(C) subtração de cadáver.
(D) ocultação de cadáver.
(E) perturbação de cerimônia funerária.

35 Guardas Municipais que faziam ronda noturna em um edifício público pertencente à Prefeitura detectaram um foco de incêndio no primeiro andar. O fogo se alastrou, queimando boa parte do prédio, expondo a perigo o patrimônio municipal, apenas não consumindo todo o edifício dada a ação rápida dos guardas, que utilizaram extintores de incêndio existentes no local e acionaram o corpo de bombeiros.

Diante dessa situação, é possível vislumbrar, em tese, a ocorrência de

(A) contravenção penal de provocar o desabamento de construção.
(B) contravenção penal de explosão.
(C) crime de incêndio simples.
(D) crime de incêndio da lei de crimes ambientais.
(E) crime de incêndio com causa de aumento de pena.

36 Guardas Municipais realizavam patrulhamento preventivo de rotina no entorno de uma escola pública municipal quando visualizaram um homem aproximando-se sorrateiramente de um casal que conversava distraído sentado em um banco bem próximo dali. Eles viram quando o homem subtraiu para si a bolsa da mulher, sem que ela percebesse. O homem já se encaminhava para atravessar a rua, quando os guardas foram no seu encalço e o detiveram.

Considerando essa hipótese, os guardas detiveram o citado homem na prática em flagrante do crime de

(A) lesão corporal.
(B) calúnia.
(C) furto.
(D) roubo.
(E) corrupção.

www.pciconcursos.com.br

37 Considere o cometimento do crime de lesões corporais pelo marido contra a esposa, no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º do Código Penal - Pena: detenção, de 3 meses a 3 anos). Posto isso, segundo o Código de Processo Penal, é cabível arbitramento de fiança

(A) pelo delegado de polícia.
(B) apenas pelo juiz.
(C) no valor base de 10 a 200 salários mínimos.
(D) se também houve crime de racismo.
(E) se a prisão for convertida em prisão civil.

38 De acordo com o Código de Processo Penal, a lei processual penal aplicar-se-á

(A) sempre que uma norma prevista na Parte Geral do Código Penal for desrespeitada.
(B) apenas quando houver sentença condenatória transitada em julgado.
(C) imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
(D) de forma subsidiária, portanto se a lei material (lei de direito penal) falhar.
(E) retroativamente quando, de qualquer modo, favorecer o agente, aplicando-se inclusive aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

39 O crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) somente se procede mediante Representação. Segundo o diploma processual penal, tal Representação deve ser apresentada

(A) pelo juiz dentro da ação penal.
(B) pelo promotor de justiça dentro da ação penal.
(C) obrigatóriamente e pessoalmente pelo ofendido.
(D) no prazo decadencial de seis meses.
(E) no prazo prescricional de três anos.

40 O Código de Processo Penal, ao tratar do tema “Ação Civil”, dispõe que, transitada em julgado a sentença condenatória, poderá promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano

(A) apenas o ofendido.
(B) apenas o juiz da causa criminal.
(C) apenas o juiz da causa cível.
(D) o ofendido ou o juiz da causa criminal.
(E) o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

41 A Emenda Constitucional nº 45/2004 trouxe importante alteração da Constituição Federal de 1988 sobre o tema dos direitos humanos. A partir dessa emenda, a Constituição passou a prever que serão equivalentes às emendas constitucionais, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional

(A) em dois turnos, por um terço dos votos dos respectivos membros.
(B) em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
(C) em um turno, por um terço dos votos dos respectivos membros.
(D) em um turno, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
(E) pela maioria simples membros de cada casa legislativa presentes à sessão de votação.

42 A teoria das gerações dos direitos humanos foi lançada pelo jurista Karel Vasak, que, em Conferência proferida no Instituto Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo (França, 1979), classificou os direitos humanos em três gerações, cada uma com características próprias. Posteriormente, determinados autores defenderam a ampliação da classificação de Vasak para quatro ou até cinco gerações.

www.pciconcursos.com.br

A respeito dos direitos de terceira geração, tem-se, como exemplos,

(A) o direito à intimidade, à segurança e à habitação.
(B) o direito à liberdade, à igualdade e à propriedade.
(C) o direito à liberdade, à igualdade e à fraternidade.
(D) o direito à saúde, à educação e à previdência social.
(E) o direito à paz, à autodeterminação e ao meio ambiente equilibrado.

43 A característica dos direitos humanos que implica o reconhecimento de que os direitos humanos não se perdem pela passagem do tempo, é a

(A) imprescritibilidade.
(B) irrenunciabilidade.
(C) inalienabilidade.
(D) indivisibilidade.
(E) relatividade.

44 A Súmula Vinculante 11 do STF disciplina o uso de algemas, cuidando da excepcionalidade do seu emprego.

Conforme a referida súmula, só é lícito o uso de algemas nos casos

(A) em que o Estado também é responsabilizado civilmente.
(B) de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.
(C) de resistência e de fundado receio de fuga por parte do preso, justificada a excepcionalidade oralmente em audiência.
(D) de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física alheia por parte do preso, não sendo necessário justificar a excepcionalidade dada a obviedade da situação.
(E) em que o preso responde por crime hediondo, ou seja, nos crimes comuns é absolutamente ilícito o uso de algemas nos presos, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência.

45 A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) prevê, dentre outros pontos, que os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para

(A) editar novas disposições penais nacionais que criem ou constituam discriminação contra a mulher.
(B) editar novas disposições internacionais que constituam discriminação ou criminalização da figura feminina.
(C) garantir que a educação familiar inclua o reconhecimento da responsabilidade comum de homens e mulheres no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento de seus filhos, entendendo-se que o interesse do homem constituirá a consideração primordial em todos os casos.
(D) suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher.
(E) suprimir todas as formas de tráfico de crianças e de prostituição da mulher.

46 De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014), constitui um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais:

(A) Não há crime sem lei anterior que o defina
(B) Não há pena sem prévia cominação legal
(C) Uso progressivo da força
(D) Patrulhamento repressivo
(E) Motivação

www.pciconcursos.com.br

47 Conforme o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014),

(A) as guardas municipais podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar.
(B) as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente, na cor cinza-chumbo.
(C) dada a natureza do trabalho das guardas municipais, que pode ser perigosa e exigir esforço físico, é proibido o ingresso de mulheres na carreira.
(D) aos guardas municipais é proibido o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei, sendo contudo autorizado a posse de arma de fogo em residência.
(E) o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante controle interno e externo, na forma da lei.

48 Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, se o condutor do veículo, na ocasião do acidente, não prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, poderá ser configurado(a):

(A) Crime punido com detenção
(B) Infração média de trânsito
(C) Infração leve administrativa
(D) Contravenção punida com prisão simples
(E) Medida administrativa de cassação do direito de dirigir

49 Considerando a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9605/98), verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

O destino prioritário que a lei prevê, no caso de apreensão de animais é

(A) deixá-los em gaiolas por até vinte anos e, após, serem eliminados.
(B) avaliá-los e doá-los a instituições beneficentes.
(C) libertá-los em seu habitat.
(D) entregá-los a jardins zoológicos.
(E) entregá-los a fundações.

50 Tendo em vista o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/1990), uma medida socioeducativa prevista para o adolescente que praticou ato infracional é

(A) a curatela.
(B) a liberdade assistida.
(C) o acolhimento institucional.
(D) a colocação em família substituta.
(E) a pena de até 6 (seis) anos de reclusão, em regime integral fechado.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Espaço reservado pra rascunho

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos